

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1186/2533

ธนาคารกสิกรไทย จำกัดฯ

โจทก์

นางสาวอรสา คุณผลิน กับพวก

จำเลย

นายไพโรจน์ ประเสริฐ ทนายจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกา บัดนี้โจทก์และจำเลยตกลงกันได้โดยจำเลยที่ 2 ชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว โจทก์ไม่ติดใจบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองอีก และจำเลยที่ 2 ไม่ติดใจที่จะฎีกาคดีนี้อีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 114)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 250,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน 750,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 2 ไม่ชำระให้บังคับจำนองนำที่ดินโฉนดเลขที่ 11280 ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์หากได้เงินไม่พอให้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 2จนครบ

โจทก์และจำเลยที่ 2 ต่างอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ขอถอนอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่ 1
ศาลอุทธรณ์อนุญาต จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบ
ห้าต่อปีในต้นเงิน 750,000 บาท นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 90)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยใบแต่งตั้งทนายไม่มีอำนาจถอนฎีกาได้
(อันดับ 114,8) ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้แถลงต่อศาลว่ามีความประสงค์ขอถอนฎีกา
(อันดับ 118)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ